

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DAS PARTES

CONTRATADO: ANDRE FAGUNDES TERRENGUI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 22.924.634/0001-73, com sede localizada na Rua Amazonas, 1005 – Campos do Iguaçu, CEP: 85857-330, na cidade de Foz do Iguaçu – PR; neste ato representado por seu representante legal, ANDRE FAGUNDES TERRENGUI, inscrito sobre o CPF nº 323.733.788-92; com mesmo endereço empresarial, e;

CONTRATANTE: TAROBÁ INSDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF: 77.776.483/0001-64, com sede na Rodovia BR 469, nº 12280 – Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85859-899, doravante denominado **CONTRATANTE** e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal Rafael Gustavo Antonio, portador do Documento de Identidade RG nº. 6455829-3 , inscrito no CPF sob o nº. 036.661.839-30 residente e domiciliado em Av. das Cataratas, 6468, Condomínio Royal Boulevard, Foz do Iguaçu. .

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente - **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais especializados em serviços combinados de escritório e administrativo, de acordo com o código CNAE N-8211-3/00 (gerencia geral), por parte da CONTRATADA de acordo com os termos e condições detalhados neste contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.

2.2 A CONTRATANTE é obrigada ainda a disponibilizar uma sala para que possa realizar de maneira adequada os serviços contratados.

2.3 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) devendo ser atualizado pelo IPCA a cada 12 meses, e ainda um valor variável como bônus de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por ano, ou 3% do resultado líquido da empresa (o que for maior) e deverá efetuar o pagamento todo dia 30 de janeiro de cada ano, após o fechamento do resultado anual.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos previstos no ANEXO I.

3.2 A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.

3.3 Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à CONTRATANTE ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela CONTRATADA, por seus funcionários ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO a comercialização ou utilização para outros fins.

3.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus trabalhista ou tributário referente aos funcionários utilizados para a prestação do serviço objeto deste instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação em relação a eles.



3.5 A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos documentos fiscais, referente ao(s) pagamento(s) do presente instrumento, quando solicitados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS

4.1 A CONTRATADA atuará nos serviços contratados de acordo com as especificações descritas no ANEXO I, que passa ser parte integrante do presente contrato.

4.2 Os serviços terão início dia 09 de Janeiro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA - DA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

5.1 A execução dos serviços, objeto do presente contrato, passará por avaliações periódicas para fins de constatar o cumprimento dos indicadores de produtividade, e o cumprimento das atividades descritas no anexo I;

CLÁUSULA SEXTA - DA EXCLUSIVIDADE

6.1 A CONTRATADA atuará **COM EXCLUSIVIDADE** dentro do HOTEL SANMA (nome fantasia da contratada), NÃO podendo exercer sua atividade para outras empresas, ou efetuar negócios em nome e por conta própria.

6.2 A CONTRATADA terá gerência integral do setor que lhe é destinada, com TOTAL AUTONOMIA, sem cumprimento de horários ou ordens, devendo atender exclusivamente o cronograma firmado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.2 No caso de atraso no pagamento superior a 10 dias, será devida multa moratória no valor de 10% sobre a parcela inadimplida, além da atualização do valor pelo IPCA.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESCUMPRIMENTO



8.1 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E VALIDADE

9.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro dos prazos determinados no cronograma previsto no ANEXO I, sendo sua responsabilidade comunicar a impossibilidade de cumprimento, bem como os motivos para tal e o novo prazo previsto, estando em sua competência a capacidade para tal avaliação.

9.2 Este instrumento é válido por prazo indeterminado, vigendo até a finalização do serviço, ora contratado, ou encerramento do contrato, não ficando as partes isentas de seus compromissos éticos após invalidação do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO IMOTIVADA

10.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 dias, devendo então somente ser finalizadas e pagas as os valores em aberto e proporcionais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA OBSERVÂNCIA À LGPD

11.1 A CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que a CONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

11.2 Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

12.2 A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos termos do art. 442-B da CLT.

12.3 A tolerância, por qualquer das partes, com relação ao descumprimento de qualquer termo ou condição aqui ajustado, não será considerada como desistência em exigir o cumprimento de disposição nele contida, nem representará novação com relação à obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou condição cujo descumprimento foi tolerado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Foz do Iguaçu do Estado de Paraná.

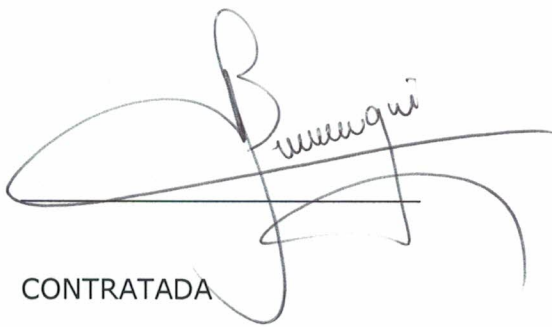
Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Foz do Iguaçu, 20 de dezembro de 2023



CONTRATANTE




CONTRATADA

TESTEMUNHA 1

NOME:

CPF:

TESTEMUNHA 2

NOME:

CPF:

ANEXOS:

ANEXO I – Descritivo das obrigações, cronograma e especificações dos serviços.

ANEXO I –

SERVIÇOS CONTRATADOS

- Supervisionar o trabalho em todos os níveis (receptionistas, Alimentos e bebidas, camareiras, funcionários do escritório, etc.) e estabelecer objetivos claros.
- Planejar atividades e distribuir responsabilidades de modo a atingir o modelo operacional mais eficiente.
- Gerenciar orçamentos/despesas, analisar e interpretar informações financeiras e monitorar vendas e lucros.
- Desenvolver e implementar uma estratégia de marketing intuitiva e eficiente para promover os serviços do hotel.
- Comunicar-se com os clientes quando apropriado (dar-lhes as boas-vindas nas dependências, resolver as reclamações, encontrar soluções para os problemas, dar informações, etc.)
- Resolver problemas de manutenção, falta de pessoal ou de equipamentos, reformas, etc.
- Colaborar com pessoal externo como fornecedores, agências de viagens, planejadores de eventos/conferências, etc.
- Vistoriar as instalações regularmente e fazer cumprir estritamente as normas de saúde e segurança.
- Auxiliar todos os setores, escrevendo as funções e elaborando os Procedimentos Operacionais Padrão.

Foz do Iguaçu, 20 de Dezembro de 2023

2060

